

O B E C H O R N Ý V A D I Č O V

Č.j.: OcÚ-HV-SÚ-59/2024

Kysucké Nové Mesto dňa 04.11.2024

R O Z H O D N U T I E

Dňa 13.08.2024 podal stavebník: **Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030, 023 45 Horný Vadičov č. 160** na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia špeciálneho stavebného úradu zo dňa 01.08.2022 pod č. OcÚ-HV-SÚ-42/2022-02 na stavbu: „**Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655**“ na pozemku KN-C 2680 v katastrálnom území Horný Vadičov.

Obec Horný Vadičov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný zákon“, v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ust. § 67 ods. 2 v spojitosti s §69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku . /ďalej len „stavebný zákon“/ v znení neskorších noviel a doplnkov vydáva rozhodnutie, ktorým

p r e d l ť u j e

platnosť stavebného povolenia zo dňa 01.08.2022 pod č. OcÚ-HV-SÚ-42/2022-02 na stavbu: „Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655“ na pozemku KN-C 2680 v katastrálnom území Horný Vadičov pre stavebníka: Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030, 023 45 Horný Vadičov č. 160

do 03.09.2029.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 13.08.2024 podal stavebník: Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030, 023 45 Horný Vadičov č. 160 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: „Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655“ na pozemku KN-C 2680 v katastrálnom území Horný Vadičov, ktorá bola povolená rozhodnutím špeciálneho stavebného úradu dňa 01.08.2022 pod č. OcÚ-HV-SÚ-42/2022-02, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2022. V tomto rozhodnutí je uvedené, že stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť. So stavbou sa nezačalo v tejto lehote a stavebník požaduje lehotu platnosti stavebného povolenia predĺžiť o 5 rok, čiže do 03.09.2029. V žiadosti stavebník uviedol, že stavbu nie je možné zahájiť do dvoch rokov odo dňa (do 03.09.2022), kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť z finančných dôvodov, ktoré mu neumožňovali so stavbou začať. Z týchto dôvodov špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

V stavebnom povolení je uvedená lehota 5 rokov na dokončenie stavby, ktorá je počítaná od jej započatia stavby (stavebných prác).

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil inak.

V zmysle § 68 (1) Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

V zmysle § 68 (2) V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach

účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.

V zmysle § 69 ods. 1 Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom pojednávaní; tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb sa oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie.

Stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona pričom zistil, že predĺžením platnosti stavebného povolenia do uvedenej lehoty nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Horný Vadičov.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr. V i e r a L e a S l i v k o v á
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

1. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Horný Vadičov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Na vedomie: projektant

Dotknutým orgánom na vedomie:

3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina
8. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

CO : spis , 10 obec

Vybavuje: Čierňava, č.t. 041/ 433 9351